



NOTA TÉCNICA SEI Nº 5079/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – VIASUL

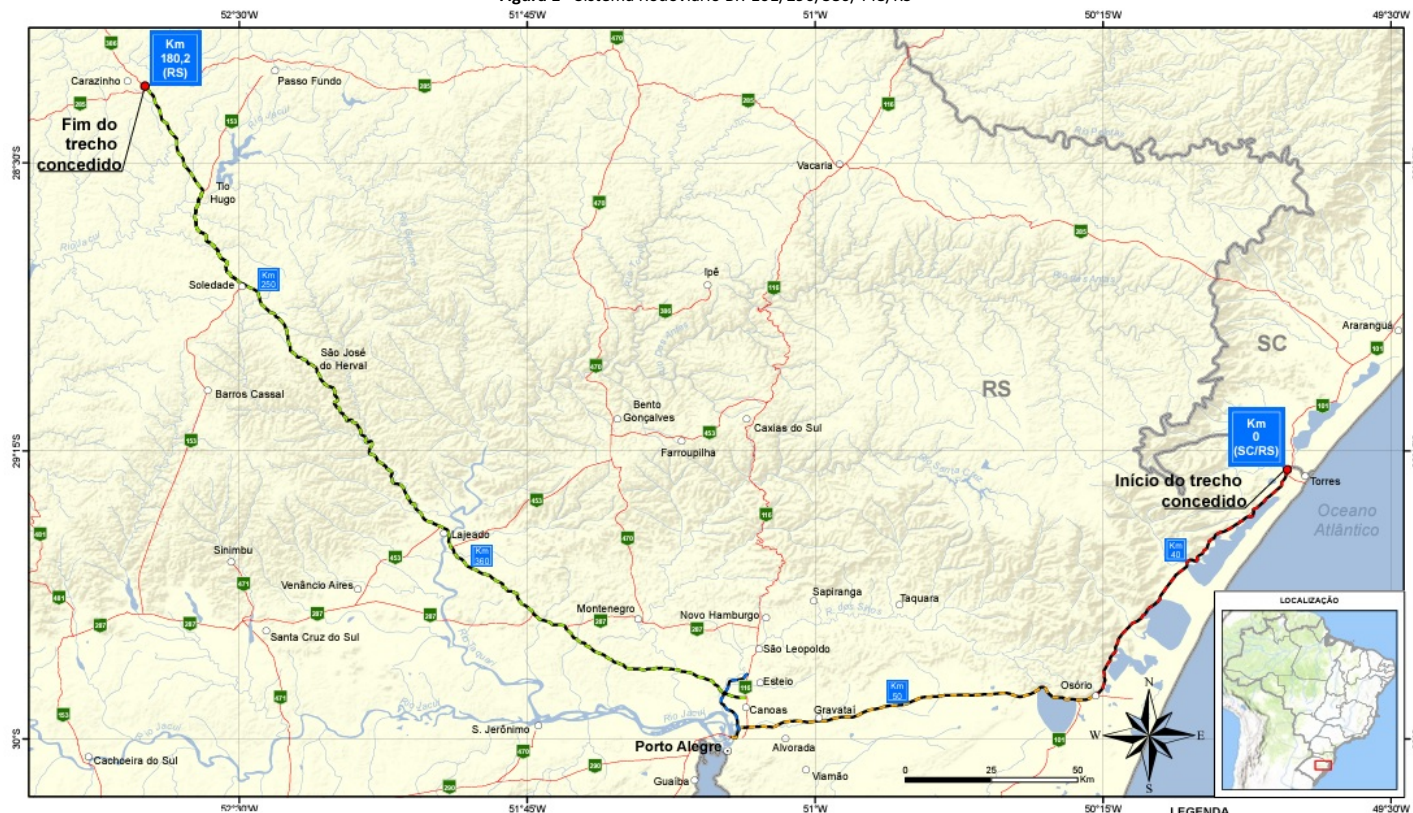
Referência: Processo nº 50500.019862/2025-18

Assunto: Criação de Mecanismos de Contas - BR-101/290/448/386/RS - Contrato de Concessão do Edital nº 01/2018.

1. INTRODUÇÃO

- A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), o pedido de criação de mecanismo de contas, considerado apto no processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul - CCR ViaSul.
- O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) compreende o trecho da BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre), conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-101/290/386/448/RS



- Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), celebrado entre a Concessionária ViaSul e o Poder Concedente, representado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Tabela 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019
7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

4. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul, relativo ao pedido de criação de mecanismo de contas, conforme Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), a qual apresenta as solicitações a serem incluídas em revisão quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).
5. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

6. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo.

Quadro 1 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☒
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	☒
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☒

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

7. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 2 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 12016	31252498	10/04/2025	A GEGIR apresenta o assunto em tela à Concessionária ViaSul, solicitando análise e manifestação da mesma, no prazo de 18 (dezoito) dias.
2	Despacho COGIN	31719081	01/05/2025	A COGIN encaminha o processo à GEGEF, para conhecimento e demais providências quanto à análise do pedido em comento.
3	Carta CS - ADC nº 284/2025	31899356	05/05/2025	A Concessionária manifesta-se de forma favorável à incorporação do mecanismo em tela no contrato.
4	Despacho COGIC	32330189	09/04/2025	A GEGEF manifesta-se favorável à proposta de implantação de mecanismo de contas, afirmando que o mesmo poderá ser implementado em curto prazo.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

8. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

9. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

10. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

11. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

12. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº

30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

13. A solicitação de criação de mecanismo de contas foi sugerida pela própria Concessionária ViaSul, em conjunto a esta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

14. A Nota Técnica 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377) apresenta as contribuições enviadas relacionadas ao assunto em tela, conforme abaixo:

Criação do Mecanismo de Contas

Instituir mecanismo de contas, similar ao que vem sendo feito nas concessões da 4ª e 5ª etapas.

[...]

VI.E.Ixxviii. Criação do Mecanismo de Contas

A COGIC/GEGEF, por meio do Despacho (SEI nº 28813944), sugere a criação de um Mecanismo de Contas, similar às concessões da 4ª e 5ª etapas, composto por uma Conta Centralizadora, uma Conta de Ajuste e uma Conta de Livre Movimentação. Esse mecanismo visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com recursos próprios, e pode ser utilizado para reequilíbrio econômico-financeiro.

Por tratar-se de assunto relacionado a questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo levantamento de necessidades.

15. Portanto, a solicitação do assunto em tela será analisada e incluída em revisão quinquenal.

16. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressaltando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

7.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

17. Inicialmente, ao ser instaurado o processo 50500.019862/2025-18 que trata do assunto em tela, o mesmo foi encaminhado à Gerência de Gestão e Fiscalização Econômica-Financeira Rodoviária - GEGEF, por meio do Despacho COGIN (SEI nº Despacho 31719081), para conhecimento e demais providências quanto à análise do pleito em comento.

18. A Concessionária ViaSul, após ser solicitada por meio do Ofício 12016/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 31252498), manifestou-se, através da Carta VS - ADC nº 284/2025 de 05/05/2025, conforme o seguinte:

A Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. – CCR ViaSul, conforme solicitado por meio do Ofício em tela, vem por meio desta manifestar-se de forma favorável acerca do pleito da Criação de Mecanismos de Contas - BR101/290/448/386/RS, apresentado no processo de Levantamento de Necessidades, considerando a sua aderência às melhores práticas regulatórias, maior transparência e controle dos recursos da concessão, entre outros.

19. A GEGEF se manifestou, através do Despacho COGIC (SEI nº 32330189), da seguinte maneira:

Em atenção ao Despacho SEI nº 31719081, no qual essa GEGIR apresentou a Nota Técnica nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) acerca do Levantamento de Necessidades com base no Contrato de Concessão referente ao Edital nº 001/2019 firmado com a Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. - CCR ViaSul, no que se refere à proposta de criação do mecanismo de contas, é importante reiterar que esta GEGEF se manifesta favorável à referida proposta.

Assim, reforça-se que, uma vez aprovada a Revisão Quinquenal, o mecanismo de contas poderá ser implementado em curto prazo, mediante a formalização por meio de termo aditivo.

20. Posto isto, resta que as questões contratuais e de recomposição econômico-financeira, de competência desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, sejam analisadas e tratadas no presente documento.

7.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

21. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de alteração contratual objetivando a exclusão da obrigação em lide.

22. Dito isto, o Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 traz o seguinte:

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinária é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na

subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

23. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

7.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

24. No mesmo sentido, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, no que tange a revisão quinquenal dos Contratos de Concessões.

25. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acréscitado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

CAPÍTULO X

REVISÕES CONTRATUAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. (Grifo nosso)

26. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido a análise e solicitação, com a possibilidade de inclusão no Levantamento de Necessidades a ser incorporado ao PER pela Concessionária, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

27. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a RQ promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

8. MÉRITO

28. Analisa-se o mérito da criação de mecanismo de contas para o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária ViaSul.

29. A implantação do sistema de mecanismo de contas em contratos de concessão rodoviária representa uma medida fundamental para assegurar a governança financeira, a rastreabilidade dos recursos e a transparência na execução contratual. Trata-se de uma estrutura composta por contas bancárias específicas e vinculadas ao contrato, que são operadas conforme regras previamente estabelecidas. Esse arranjo garante que os recursos arrecadados, sobretudo aqueles provenientes de tarifas, aportes públicos ou privados e financiamentos, sejam aplicados de forma eficiente e exclusivamente nas finalidades previstas contratualmente.

30. A movimentação dessas contas é supervisionada por um agente fiduciário ou agente de contas, reforçando a segurança jurídica e financeira do contrato. Esse controle assegura que todas as transações financeiras estejam de acordo com as condições pactuadas, evitando desvios e promovendo o uso eficiente dos recursos. Além disso, o mecanismo de contas contribui para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e fortalece a confiança de investidores e instituições financeiras, sendo especialmente relevante em projetos de grande porte e longa duração.

31. Dessa forma, a implantação do sistema de mecanismo de contas está alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais de gestão de contratos de infraestrutura. Trata-se de um instrumento estratégico que promove maior segurança institucional, controle financeiro e eficiência na execução das metas contratuais, beneficiando o Poder Concedente, os usuários da rodovia e a Concessionária.

32. Ainda, a implantação de tal mecanismo, apesar de não previsto no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária ViaSul, já consta nos contratos de concessões mais recentes, a saber:

[Contrato de Concessão 01/2024 - Nova 381](#)

1. Disposições Iniciais

1.1 Definições

[...]

(xi) **Banco Depositário**: instituição financeira contratada e remunerada pela **Concessionária** com a finalidade de manter e operar, na forma prevista neste **Contrato** e no instrumento constante do **Anexo 10, o Mecanismo de Contas**.

[...]

(xviii) **Conta Centralizadora**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada conforme disposições do **Contrato**, utilizada para o depósito da **Receita Bruta da Concessão**, permitida a sua utilização para a transferência de valores entre as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação** na forma deste **Contrato**.

(xix) **Conta de Ajuste**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada somente com autorização da **ANTT**, utilizada para o depósito de valores gerados pela **Concessão** e para o recebimento de aportes de terceiros, públicos ou privados e, permitida sua utilização no âmbito do **Ajuste Final de Resultados**, do **Desconto de Usuário Frequent** e de reequilíbrios econômico-financeiros, na forma deste **Contrato**.

(xx) **Conta de Aporte**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** para as finalidades estabelecidas no item 8 do **Edital**, devendo ser aberta somente se houver depósito previsto, sendo certo que, no ato de sua constituição, deverão ser outorgados poderes à **ANTT** para sua movimentação por meio de **Notificação de Transferência de Aporte**, para os fins previstos no **Edital** e no **Contrato**.

(xxi) **Conta de Livre Movimentação**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de livre movimentação, a qual poderá ser movimentada e onerada pela **Concessionária** na forma deste **Contrato**, observados os termos do **Acordo Direto** e os demais acordos e compromissos firmados com os **Financiadores**.

(xxii) **Conta de Retenção**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, gerida exclusivamente pelo **Banco Depositário**, na qual permanecerão depositados, na forma prevista neste **Contrato**, parcela dos valores referentes aos **Recursos Vinculados**, especificamente para aplicação do **Mecanismo de Proteção Cambial**.

(xxiii) **Contas da Concessão**: a **Conta de Ajuste** e a **Conta de Retenção**, conjuntamente.

[...]

(lxi) **Mecanismo de Contas** conjunto de todas as contas relacionadas ao **Contrato**, incluindo a **Conta Centralizadora**, as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

(xciv) **Recursos Vinculados**: valores a serem depositados nas **Contas da Concessão** para a formação de reserva de contingência da **Concessão**, com destinação exclusiva à compensação de eventos previstos neste **Contrato**.

[...]

12 Recursos Vinculados

12.1 Os **Recursos Vinculados** serão constituídos por transferências oriundas da **Conta Centralizadora** e da **Conta de Aporte** para as **Contas da Concessão**, nos termos previstos neste **Contrato**, por aportes de terceiros, públicos ou privados, ou provenientes de outros contratos de concessão, conforme decisão do **Poder Concedente**, com utilização destinada exclusivamente às seguintes finalidades:

12.1.1 compensações decorrentes da adesão pela **Concessionária** ao **Mecanismo de Proteção Cambial** ou ao **Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo**;

12.1.2 compensações decorrentes do acionamento do **Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda**;

12.1.3 compensações decorrentes do **Desconto de Usuário Frequent**;

12.1.4 recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da **Concessão**;

12.1.5 atenuação dos impactos de **Reclassificação Tarifária**, em caso de saldo relevante de **Recursos Vinculados**;

12.1.6 pagamento de indenizações em função da extinção da **Concessão**; e

12.1.7 realização de ações voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente, à redução das emissões de gases de efeito estufa, ao meio ambiente e à responsabilidade social, além daquelas estabelecidas explicitamente neste **Contrato**, e em conformidade com a regulamentação da **ANTT**.

[...]

13 Mecanismo de Contas

13.1 O **Mecanismo de Contas** tem como finalidade garantir a sustentabilidade econômico-financeira da **Concessão**, destinando-se a manter, com recursos financeiros oriundos da própria **Concessão**, e viabilizar o pagamento da **Verba de Fiscalização** para a Conta Única do Tesouro, seguindo orientações da **ANTT**.

13.1.1 Deverá ser firmado contrato de administração das **Contas da Concessão** com **Banco Depositário**, sendo a minuta prevista no **Anexo 10** somente referencial e não vinculante e devendo a redação definitiva do instrumento ser aprovada pela **ANTT**.

13.2 A **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão** são de titularidade da **Concessionária**, sendo movimentadas exclusivamente pelo **Banco Depositário**, nos termos do contrato de administração do **Mecanismo de Contas**, sendo que os encargos e taxas relacionados à contratação do **Banco Depositário** deverão ser arcados exclusivamente pela **Concessionária**.

[...]

13.3 As contas integrantes do **Mecanismo de Contas** receberão exclusivamente os depósitos que lhe são atribuídos por meio do presente **Contrato**.

13.4 Toda a **Receita Bruta da Concessão** deverá ser depositada na **Conta Centralizadora**, a qual será movimentada em periodicidade não superior à mensal pelo **Banco Depositário** para fins de transferência dos **Recursos Vinculados** para as **Contas da Concessão** e de pagamento da **Verba de Fiscalização**, sendo o saldo restante transferido concomitantemente para a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

13.7 Sempre que solicitado pelas **Partes**, o **Banco Depositário** deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão**, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

[...]

13.9 O **Banco Depositário** deverá reter, na **Conta de Retenção**, os montantes correspondentes à soma dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores dos **Recursos Vinculados**, liberando automaticamente os recursos excedentes da **Conta de Retenção** para a **Conta de Ajuste**, na qual permanecerão até a sua utilização, na forma prevista neste **Contrato**.

[...]

13.11 A vigência das **Contas da Concessão** não será vinculada à vigência da **Concessão**, sendo certo que, em qualquer hipótese de extinção da **Concessão**, o encerramento das **Contas da Concessão**, bem como a reversão dos valores residuais da **Conta de Retenção** e da **Conta de Ajuste** ao **Poder Concedente** ficará condicionada à quitação, pelo **Poder Concedente**, de indenização de qualquer natureza devida à **Concessionária**, conforme o cálculo do **Ajuste Final de Resultados**.

[Contrato de Concessão 02/2024 - Via Cristais:](#)

1. Disposições Iniciais

1.1 Definições

[...]

(xi) **Banco Depositário**: instituição financeira contratada e remunerada pela **Concessionária** com a finalidade de manter e operar, na forma prevista neste **Contrato** e no instrumento constante do **Anexo 10**, o **Mecanismo de Contas**.

[...]

(xviii) **Conta Centralizadora**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada conforme disposições do **Contrato**, utilizada para o depósito da **Receita Bruta da Concessão**, permitida a sua utilização para a transferência de valores entre as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação** na forma deste **Contrato**.

(xix) **Conta de Ajuste**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada somente com autorização da **ANTT**, utilizada para o depósito de valores gerados pela **Concessão** e para o recebimento de aportes de terceiros, públicos ou privados e, permitida sua utilização no âmbito do **Ajuste Final de Resultados**, do **Desconto de Usuário Frequent** e de reequilíbrios econômico-financeiros, na forma deste **Contrato**.

(xx) **Conta de Aporte**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** para as finalidades estabelecidas no item 8 do **Edital**, devendo ser aberta somente se houver depósito previsto, sendo certo que, no ato de sua constituição, deverão ser outorgados poderes à **ANTT** para sua movimentação por meio de **Notificação de Transferência de Aporte**, para os fins previstos no **Edital** e no **Contrato**.

(xxi) **Conta de Livre Movimentação**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de livre movimentação, a qual poderá ser movimentada e onerada pela **Concessionária** na forma deste **Contrato**, observados os termos do **Acordo Direto** e os demais acordos e compromissos firmados com os **Financiadores**.

(xxii) **Conta de Retenção**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, gerida exclusivamente pelo **Banco Depositário**, na qual permanecerão depositados, na forma prevista neste **Contrato**, parcela dos valores referentes aos **Recursos Vinculados**, especificamente para aplicação do **Mecanismo de Proteção Cambial**.

(xxiii) **Contas da Concessão**: a **Conta de Ajuste** e a **Conta de Retenção**, conjuntamente.

[...]

(lxi) **Mecanismo de Contas**: conjunto de todas as contas relacionadas ao **Contrato**, incluindo a **Conta Centralizadora**, as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

(xciv) **Recursos Vinculados**: valores a serem depositados nas **Contas da Concessão** para a formação de reserva de contingência da **Concessão**, com destinação exclusiva à compensação de eventos previstos neste **Contrato**.

[...]

12 Recursos Vinculados

12.1 Os **Recursos Vinculados** serão constituídos por transferências oriundas da **Conta Centralizadora** e da **Conta de Aporte** para as **Contas da Concessão**, nos termos previstos neste **Contrato**, por aportes de terceiros, públicos ou privados, ou provenientes de outros contratos de concessão, conforme decisão do **Poder Concedente**, com utilização destinada exclusivamente às seguintes finalidades:

12.1.1 compensações decorrentes da adesão pela **Concessionária** ao **Mecanismo de Proteção Cambial** ou ao **Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo**;

12.1.2 compensações decorrentes do acionamento do **Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda**;

12.1.3 compensações decorrentes do **Desconto de Usuário Frequent**;

12.1.4 recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da **Concessão**;

12.1.5 atenuação dos impactos de **Reclassificação Tarifária**, em caso de saldo relevante de **Recursos Vinculados**;

12.1.6 pagamento de indenizações em função da extinção da **Concessão**; e

12.1.7 realização de ações voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente, à redução das emissões de gases de efeito estufa, ao meio ambiente e à responsabilidade social, além daquelas estabelecidas explicitamente neste **Contrato**, e em conformidade com a regulamentação da **ANTT**.

[...]

13 Mecanismo de Contas

13.1 O **Mecanismo de Contas** tem como finalidade garantir a sustentabilidade econômico-financeira da **Concessão**, destinando-se a manter, com recursos financeiros oriundos da própria **Concessão**, e viabilizar o pagamento da **Verba de Fiscalização** para a Conta Única do Tesouro, seguindo orientações da **ANTT**.

13.1.1 Deverá ser firmado contrato de administração das **Contas da Concessão** com **Banco Depositário**, sendo a minuta prevista no **Anexo 10** somente referencial e não vinculante e devendo a redação definitiva do instrumento ser aprovada pela **ANTT**.

13.2 A **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão** são de titularidade da **Concessionária**, sendo movimentadas exclusivamente pelo **Banco Depositário**, nos termos do contrato de administração do **Mecanismo de Contas**, sendo que os encargos e taxas relacionados à contratação do **Banco Depositário** deverão ser arcados exclusivamente pela **Concessionária**.

[...]

13.3 As contas integrantes do **Mecanismo de Contas** receberão exclusivamente os depósitos que lhe são atribuídos por meio do presente **Contrato**.

13.4 Toda a **Receita Bruta da Concessão** deverá ser depositada na **Conta Centralizadora**, a qual será movimentada em periodicidade não superior à mensal pelo **Banco Depositário** para fins de transferência dos **Recursos Vinculados** para as **Contas da Concessão** e de pagamento da **Verba de Fiscalização**, sendo o saldo restante transferido concomitantemente para a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

13.7 Sempre que solicitado pelas **Partes**, o **Banco Depositário** deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão**, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

[...]

13.9 O **Banco Depositário** deverá reter, na **Conta de Retenção**, os montantes correspondentes à soma dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores dos **Recursos Vinculados**, liberando automaticamente os recursos excedentes da **Conta de Retenção** para a **Conta de Ajuste**, na qual permanecerão até a sua utilização, na forma prevista neste **Contrato**.

[...]

13.11 A vigência das **Contas da Concessão** não será vinculada à vigência da **Concessão**, sendo certo que, em qualquer hipótese de extinção da **Concessão**, o encerramento das **Contas da Concessão**, bem como a reversão dos valores residuais da **Conta de Retenção** e da **Conta de Ajuste** ao **Poder Concedente** ficará condicionada à quitação, pelo **Poder Concedente**, de indenização de qualquer natureza devida à **Concessionária**, conforme o cálculo do **Ajuste Final de Resultados**.

Contrato de Concessão 03/2025 - Way 262:

1. Disposições Iniciais

1.1 Definições

[...]

(xi) **Banco Depositário**: instituição financeira contratada e remunerada pela **Concessionária** com a finalidade de manter e operar, na forma prevista neste **Contrato** e no instrumento constante do **Anexo 10**, o **Mecanismo de Contas**.

[...]

(xviii) **Conta Centralizadora**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada conforme disposições do **Contrato**, utilizada para o depósito da **Receita Bruta da Concessão**, permitida a sua utilização para a transferência de valores entre as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação** na forma deste **Contrato**.

(xix) **Conta de Ajuste**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** e movimentada somente com autorização da **ANTT**, utilizada para o depósito de valores gerados pela **Concessão** e para o recebimento de aportes de terceiros, públicos ou privados e, permitida sua utilização no âmbito do **Ajuste Final de Resultados**, do **Desconto de Usuário Frequent** e de reequilíbrios econômico-financeiros, na forma deste **Contrato**.

(xx) **Conta de Aporte**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, aberta perante o **Banco Depositário** para as finalidades estabelecidas no item 8 do **Edital**, devendo ser aberta somente se houver depósito previsto, sendo certo que, no ato de sua constituição, deverão ser outorgados poderes à **ANTT** para sua movimentação por meio de **Notificação de Transferência de Aporte**, para os fins previstos no **Edital** e no **Contrato**.

(xxi) **Conta de Livre Movimentação**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de livre movimentação, a qual poderá ser movimentada e onerada pela **Concessionária** na forma deste **Contrato**, observados os termos do **Acordo Direto** e os demais acordos e compromissos firmados com os **Financiadores**.

(xxii) **Conta de Retenção**: conta bancária de titularidade da **Concessionária** e de movimentação restrita, gerida exclusivamente pelo **Banco Depositário**, na qual permanecerão depositados, na forma prevista neste **Contrato**, parcela dos valores referentes aos **Recursos Vinculados**, especificamente para aplicação do **Mecanismo de Proteção Cambial**.

(xxiii) **Contas da Concessão**: a **Conta de Ajuste** e a **Conta de Retenção**, conjuntamente.

[...]

(xi) **Mecanismo de Contas**: conjunto de todas as contas relacionadas ao **Contrato**, incluindo a **Conta Centralizadora**, as **Contas da Concessão** e a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

(xciv) **Recursos Vinculados**: valores a serem depositados nas **Contas da Concessão** para a formação de reserva de contingência da **Concessão**, com destinação exclusiva à compensação de eventos previstos neste **Contrato**.

[...]

12 Recursos Vinculados

12.1 Os **Recursos Vinculados** serão constituídos por transferências oriundas da **Conta Centralizadora** e da **Conta de Aporte** para as **Contas da Concessão**, nos termos previstos neste **Contrato**, por aportes de terceiros, públicos ou privados, ou provenientes de outros contratos de concessão, conforme decisão do **Poder Concedente**, com utilização destinada exclusivamente às seguintes finalidades:

12.1.1 compensações decorrentes da adesão pela **Concessionária** ao **Mecanismo de Proteção Cambial** ou ao **Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo**;

12.1.2 compensações decorrentes do acionamento do **Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda**;

12.1.3 compensações decorrentes do **Desconto de Usuário Frequent**;

12.1.4 recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da **Concessão**;

12.1.5 atenuação dos impactos de **Reclassificação Tarifária**, em caso de saldo relevante de **Recursos Vinculados**;

12.1.6 pagamento de indenizações em função da extinção da **Concessão**; e

12.1.7 realização de ações voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente, à redução das emissões de gases de efeito estufa, ao meio ambiente e à responsabilidade social, além daquelas estabelecidas explicitamente neste **Contrato**, e em conformidade com a regulamentação da **ANTT**.

[...]

13 Mecanismo de Contas

13.1 O **Mecanismo de Contas** tem como finalidade garantir a sustentabilidade econômico-financeira da **Concessão**, destinando-se a manter, com recursos financeiros oriundos da própria **Concessão**, e viabilizar o pagamento da **Verba de Fiscalização** para a Conta Única do Tesouro, seguindo orientações da **ANTT**.

13.1.1 Deverá ser firmado contrato de administração das **Contas da Concessão** com **Banco Depositário**, sendo a minuta prevista no **Anexo 10** somente referencial e não vinculante e devendo a redação definitiva do instrumento ser aprovada pela **ANTT**.

13.2 A **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão** são de titularidade da **Concessionária**, sendo movimentadas exclusivamente pelo **Banco Depositário**, nos termos do contrato de administração do **Mecanismo de Contas**, sendo que os encargos e taxas relacionados à contratação do **Banco Depositário** deverão ser arcados exclusivamente pela **Concessionária**.

[...]

13.3 As contas integrantes do **Mecanismo de Contas** receberão exclusivamente os depósitos que lhe são atribuídos por meio do presente **Contrato**.

13.4 Toda a **Receita Bruta da Concessão** deverá ser depositada na **Conta Centralizadora**, a qual será movimentada em periodicidade não superior à mensal pelo **Banco Depositário** para fins de transferência dos **Recursos Vinculados** para as **Contas da Concessão** e de pagamento da **Verba de Fiscalização**, sendo o saldo restante transferido concomitantemente para a **Conta de Livre Movimentação**.

[...]

13.7 Sempre que solicitado pelas **Partes**, o **Banco Depositário** deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a **Conta Centralizadora** e as **Contas da Concessão**, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

[...]

13.9 O **Banco Depositário** deverá reter, na **Conta de Retenção**, os montantes correspondentes à soma dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores dos **Recursos Vinculados**, liberando automaticamente os recursos excedentes da **Conta de Retenção** para a **Conta de Ajuste**, na qual permanecerão até a sua utilização, na forma prevista neste **Contrato**.

[...]

13.11 A vigência das **Contas da Concessão** não será vinculada à vigência da **Concessão**, sendo certo que, em qualquer hipótese de extinção da **Concessão**, o encerramento das **Contas da Concessão**, bem como a reversão dos valores residuais da **Conta de Retenção** e da **Conta de Ajuste** ao **Poder Concedente** ficará condicionada à quitação, pelo **Poder Concedente**, de indenização de qualquer natureza devida à **Concessionária**, conforme o cálculo do **Ajuste Final de Resultados**.

33. Observa-se que a implementação do mecanismo de contas pela Concessionária ViaSul encontra respaldo, uma vez que a prática já é adotada em contratos mais modernos por diferentes concessionárias.

34. Cabe mencionar que a Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária - GEGEF, por meio do Despacho COGIC (SEI nº 32330189), manifestou-se favoravelmente à inclusão de mecanismo de contas:

Em atenção ao Despacho SEI nº 31719081, no qual essa GEGIR apresentou a Nota Técnica nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) acerca do Levantamento de Necessidades com base no [Contrato de Concessão referente ao Edital nº 001/2018](#) firmado com a Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. - CCR ViaSul, no que se refere à proposta de criação do mecanismo de contas, **é importante reiterar que esta GEGEF se manifesta favorável à referida proposta.**

Assim, reforça-se que, uma vez aprovada a Revisão Quinquenal, o mecanismo de contas poderá ser implementado em curto prazo, mediante a formalização por meio de termo aditivo.

35. Dessa forma, verifica-se a viabilidade da inclusão do mecanismo de contas no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) por meio da revisão quinquenal, condicionando-se sua efetiva implementação à apresentação de estudos aprofundados que comprovem sua viabilidade técnica.

36. Diante do exposto, e considerando que os novos contratos já definem de forma clara o assunto em tela a ser cumprido pelas concessões, no que cabe a esta GEGIR, **pode-se concluir que sua inclusão é viável.** A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas, inclusive aquelas definidas pela GEGEF, sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

9. CONCLUSÃO

37. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta apresentada pela Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

38. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme o processo nº 50500.025212/2024-12.

39. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.

40. Conclui-se, portanto, pela viabilidade de inclusão do mecanismo de contas no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), estando sua efetiva aplicação condicionada à apresentação de estudos técnicos que atestem sua viabilidade.

41. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do contrato de concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

10. ENCAMINHAMENTOS

42. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.

43. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGIR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS**, Coordenador(a), em 04/06/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS**, Gerente, em 06/06/2025, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32506640** e o código CRC **24E6474F**.

